설탕 할당관세 제도의 정책 목적과 실제 시장 구조의 괴리

— 관세 제도, 국제 원자재 거래 구조 및 국내 유통 구조에 대한 법리적 검토 —

작성일: 2026 년 03 월 06 일

Ⅰ. 서론

설탕은 식품 산업 전반에서 광범위하게 사용되는 기초 원자재로서 국내 소비자 물가와 식품 산업 경쟁력에 직접적인 영향을 미치는 핵심 원자재이다. 이러한 특성으로 인해 정부는 설탕 수급과 가격 안정에 관세 정책을 활용하여 시장 구조를 조정해 왔다.

대한민국 관세 체계에서 설탕은 크게 비정제 원당(raw sugar)과 정제당(refined sugar)으로 구분되며, 두 품목 사이에는 상당한 관세율 차이가 존재한다. 정제당의 기본 관세율은 약 **30% 수준**으로 설정되어 있으며, 이는 국내 제당 산업 보호를 위한 고율 관세 구조로 이해된다.

그러나 설탕 가격 상승과 시장 경쟁 제한 가능성에 대응하기 위해 정부는 관세법 제 71 조에 근거하여 일정 물량의 설탕에 대해 할당관세(TRQ: Tariff Rate Quota)를 적용하고 있다. 관세법 제 71 조는 특정 물품의 수급 불안이나 가격 급등 상황에서 기본 세율보다 낮은 관세율을 적용할 수 있도록 규정하고 있다.

설탕 할당관세 제도의 정책적 목적은 다음과 같이 요약된다.

1. 국내 설탕 가격 안정
2. 설탕 시장의 경쟁 촉진
3. 공급 안정성 확보

그러나 실제 국내 설탕 산업 구조를 분석하면, 정책 설계 단계에서 전제된 시장 구조와 실제 시장 구조 사이에는 상당한 괴리가 존재한다.

본 보고서는 이러한 구조적 괴리를 분석하기 위해 다음 두 가지 핵심 문제를 중심으로 검토한다.

첫째,

설탕 할당관세 제도는 정책 설계상 관세 인하 혜택이 존재하는 것으로 설명되지만 실제 시장 구조에서는 실질적인 관세 혜택이 발생하지 않는 구조적 한계가 존재한다.

둘째,

할당관세 배정 제도와 국제 설탕 거래 구조 사이의 차이로 인해 형성된 거래 관행이 행정적으로 관세 포탈 또는 명의 대여로 오인될 가능성이 존재한다.

Ⅱ. 설탕 관세 구조와 국내 산업 구조

설탕은 관세율표상 HS Code 1701 에 해당하며 크게 다음 두 유형으로 구분된다.

구분	세번	기본 관세율
비정제 원당	1701.12 / 1701.13	3%
정제당	1701.91 / 1701.99	30%

이러한 관세 구조는 단순한 세율 차이를 넘어 국내 설탕 산업의 생산 구조 자체를 형성하는 핵심 요인이 되었다.

국내 설탕 산업은 일반적으로 다음과 같은 생산 구조를 갖는다.

1. 해외에서 원당을 수입
2. 국내 정제 공장에서 정제 공정 수행
3. 백설탕 생산 및 국내 판매

즉 국내 설탕 산업은 **원당 수입 후 국내 정제 방식**을 기반으로 운영되는 산업 구조를 갖는다.

이 구조는 단순한 기업의 생산 방식 선택의 결과가 아니라, 정제당에 대한 고율 관세 정책이 장기간 유지되면서 형성된 산업 구조로 평가할 수 있다.

현재 국내 설탕 시장은 소수의 대형 제당 기업이 대부분의 생산을 담당하는 **고도 집중 시장 구조**를 가지고 있으며, 설탕 생산의 대부분이 원당 수입 후 국내 정제 방식으로 이루어지고 있다.

Ⅲ. 설탕 할당관세 제도의 정책 설계와 실제 시장 구조

설탕 할당관세 제도는 정제당의 기본 관세율을 기준으로 일정 물량에 대해 낮은 관세율을 적용하는 방식으로 운영된다.

예를 들어 정제당 기본 관세율이 30%인 상황에서 할당관세가 적용될 경우 관세율은 **5% 수준**으로 낮아진다.

표면적으로 보면 이는 다음과 같은 관세 인하 효과를 의미한다.

정제당 기본 관세율- 30%, 할당관세 적용- 5%. 즉 **25%p 의 관세 인하 효과**가 발생하는 것으로 해석된다.

그러나 이러한 정책 설계는 **정제당을 기본 관세율로 수입하는 시장이 존재한다는 가정**을 전제로 한다.

하지만 실제 국내 설탕 시장에서는 다음과 같은 구조가 형성되어 있다.

1. 국내 제당 기업은 정제당을 직접 수입하지 않는다.
2. 원당을 수입하여 국내에서 정제 생산을 수행한다.
3. 원당의 관세율은 3% 수준이다.

따라서 실제 시장에서 형성되는 경쟁 구조는 다음과 같다.

정책 설계 기준

정제당 30% 관세 vs 정제당 5% 관세

실제 시장 구조

원당 3% 관세 기반 국내 생산 vs 정제당 수입

즉 정책 설계에서 설명되는 **25% 관세 인하 효과는 실제 시장에서는 존재하지 않는다.**

실제 경쟁 구조는 다음과 같이 형성된다.

구분	관세
원당 수입 후 국내 정제	3%
정제당 할당관세 수입	5%

따라서 할당관세 적용 수입업체는 정책 설명과 달리 **관세 혜택을 통해 경쟁 우위를 확보하는 구조가 아니라 오히려 더 높은 관세 구조에서 경쟁하는 상황**에 놓이게 된다.

이러한 구조에서는 할당관세 제도의 정책 목적 중 하나인 가격 경쟁 촉진 기능이 제한될 수밖에 없다.

IV. 설탕 시장의 경쟁 구조

국내 설탕 시장은 장기간 동안 높은 시장 집중도를 유지해 온 산업 구조를 갖는다.

국내 설탕 생산의 대부분은 소수의 대형 제당 기업이 담당하고 있으며, 이들 기업은 원당을 수입하여 국내에서 정제하는 방식으로 설탕을 생산한다.

이러한 구조에서는 다음과 같은 특징이 나타난다.

1. 국내 설탕 생산 구조는 원당 수입 중심이다.
2. 정제당 직접 수입 시장은 제한적으로 존재한다.
3. 시장 가격 형성은 국내 제당 기업의 가격 정책에 크게 영향을 받는다.

설탕 할당관세 제도는 이러한 시장 구조에서 **수입 설탕을 통한 경쟁 촉진 기능**을 기대하고 도입된 측면이 있다.

그러나 실제 시장에서는 정제당을 기본 관세율로 수입하여 경쟁하는 구조가 거의 존재하지 않기 때문에 정책 설계 단계에서 기대한 경쟁 효과가 충분히 나타나기 어렵다.

Ⅴ. 할당관세 배정 제도와 국제 설탕 거래 구조

설탕 할당관세 물량은 매년 신청 절차를 통해 업체별로 배정된다. 배정 대상은 다음 두 유형으로 구분된다.

- 설탕을 원료로 사용하는 제조업체
- 설탕을 유통하는 식품 수입판매업체

또한 배정받은 업체는 해당 연도 배정 물량의 **95% 이상을 수입해야 다음 연도 신청 자격을 유지할 수 있다.** 이 규정은 할당관세 제도의 운영 방식에 중요한 영향을 미친다. 즉 배정업체는 국제 가격 변동이나 환율 변동과 관계없이 일정 물량을 반드시 수입해야 하는 구조에 놓이게 된다.

그러나 국제 설탕 거래는 일반 소비재 거래와 달리 다음과 같은 구조적 특징을 가진다.

1. 대량 거래 중심 계약
2. 장기 거래 관계 기반 계약
3. 국제 선물 시장 연동 가격 결정

국제 설탕 시장에서 대형 생산 기업이나 트레이더는 통상적으로 **천 톤 이상의 거래 단위**를 기준으로 계약을 체결한다. 따라서 수십 톤 또는 수백 톤 수준의 소규모 배정 물량을 받은 업체가 해외 제조사와 직접 계약을 체결하는 것은 현실적으로 쉽지 않은 경우가 많다.

설령 소규모 배정업체가 해외 제조사 또는 트레이더와 직접 구매계약을 체결할 수 있다고 하더라도, 소량 거래에서는 물류 및 부대 비용 구조상 가격 경쟁력을 확보하기 어렵다는 현실적인 문제가 존재한다.

국제 설탕 거래에서 수입 과정에는 다음과 같은 물류 및 부대 비용이 발생한다.

- 해상 운임
- 검역 및 검사 수수료
- 관세사 수수료
- 항만 하역 및 작업 비용
- 내륙 운송 비용
- 창고 보관료

이러한 비용 중 상당 부분은 물량과 관계없이 발생하는 고정비 성격을 가진다. 따라서 수십 톤 또는 수백 톤 수준의 소량 화물로 수입이 이루어질 경우 이러한 비용이 물량에 충분히 분산되지 못해 **단위당 물류비와 부대 비용이 크게 상승하게 된다.**

결과적으로 소규모 물량으로 수입된 설탕은 국제 가격 자체가 경쟁력을 갖고 있더라도 물류비와 부대 비용 상승으로 인해 국내 시장에서 판매 가능한 가격 수준을 유지하기 어려운 경우가 많다.

이러한 경제적·물류적 제약으로 인해 실제 국제 설탕 거래에서는 일정 규모 이상의 물량을 확보할 수 있는 업체가 대량 계약을 체결하고, 그 물량의 일부를 다른 배정업체에게 공급하거나 **B/L 양수도 또는 수입대행 방식으로 거래가 이루어지는 구조**가 형성되는 경우가 일반적이다.

실제로 설탕 할당관세 배정 공고에서도 **수입대행 계약서 또는 B/L 양수도 계약서 제출을 인정하고 있으며**, 이는 제도 설계 자체가 이러한 거래 구조의 존재를 전제로 하고 있음을 의미한다.

따라서 이러한 거래 방식은 단순한 명의 대여나 관세 회피 행위로 볼 것이 아니라, **국제 원자재 거래에서 물류 효율성과 가격 경쟁력을 확보하기 위해 형성된 합리적인 상업적 거래 구조**로 이해될 필요가 있다.

VI. 제도 해석과 시장 현실 사이의 법리적 쟁점

설탕 할당관세 제도는 물가 안정과 시장 경쟁 촉진을 목적으로 운영되고 있다.

그러나 실제 시장에서는 다음과 같은 구조적 특징이 존재한다.

첫째,

정제당을 기본 관세율로 수입하여 경쟁하는 시장 구조가 현실적으로 존재하지 않는다.

둘째,

국내 설탕 생산 구조는 원당 수입 후 국내 정제 방식이다.

셋째,

할당관세 배정업체는 배정 물량의 95% 이상을 수입해야 하는 의무를 가진다.

넷째,

국제 설탕 거래는 대량 계약 중심 구조이기 때문에 수입 대행이나 B/L 양수도 거래가 발생한다.

이러한 산업 구조를 고려하지 않고 단순히 거래 형식만을 기준으로 판단할 경우 다음과 같은 합법적인 거래가 행정적으로 오해될 가능성이 존재한다.

- 관세 포탈
- 명의 대여
- 할당관세 악용

그러나 다음 조건이 충족되는 경우 해당 거래는 일반적인 국내 유통 거래로 평가될 수 있다.

1. 배정업체 명의 정상 통관
2. 회계 장부상 재고 계상
3. 세금계산서 발행
4. 부가가치세 납부
5. 실제 국내 판매 거래 존재

이러한 경우 거래는 실질적인 유통 거래에 해당하며 단순한 명의 대여와는 구별된다.

Ⅶ. 결론

설탕 할당관세 제도는 물가 안정과 경쟁 촉진을 목적으로 도입된 정책이다.

그러나 실제 설탕 산업은 다음과 같은 특징을 가진다.

- 원당 중심 생산 구조
- 국제 원자재 거래 구조
- 대량 거래 중심 계약 구조

- 높은 시장 집중도

이러한 산업 구조를 충분히 고려하지 않을 경우 정책 설계와 실제 시장 구조 사이에 상당한 괴리가 발생할 수 있다.

따라서 설탕 할당관세 제도의 해석과 운영 과정에서는 단순한 관세율 비교가 아니라 **국제 원자재 거래 구조, 국내 생산 구조, 유통 구조를 종합적으로 고려한 법리적 판단이 필요하다.**